السباع والكلاب لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله (ككلب غير اسود) اما الكلب الاسود البهيم وهو الذى لا بياض فيه فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله ويجب قتل كل كلب عقور وقال فى الغنية يحرم تركه قولا واحدا الا ان عقرت كلبة من تراب من ولدها او خرقت ثوبه فلا تقتل بل تنقل (وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين فتعليم الكلب والفهد) يكون (بثلاثة امور بان يسترسل اذا أرسل وينزجر اذا زجر) قال فى المغنى لا فى وقت رؤية الصيد وقال فى الوجيز لا فى حال مشاهدته للصيد (واذا أمسك) صيدا (لم يأكل) منه لقوله صلى الله عليه وسلم فان أكل فلا تأكل فانى أخاف ان يكون انما امسك على نفسه متفق عليه ولان العادة فى المعلم ترك الاكل وان ينتظر صاحبه ليطعمه فكان شرطا كالانزجار اذا زجر لاتكرر ذلك فلو أكل بعد لم يخرج عن كونه معلما ولم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه ولم يحرم ما شرب من دمه ويجب غسل ما أصابه فم كلب (وتعليم الطير) الذى يصيد بمخلبه كباز وصقر وعقاب يكون (بأمرين بأن يسترسل اذا أرسل ويرجع اذا دعى) لا بترك الاكل لقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما اذا أكل الكلب فلا تأكل وان أكل الصقر فكل رواه الخلال ولان تعليمه بالاكل يتعذر تعليمه بدونه فلم يقدح فى تعليمه بخلاف ما يصيد بنابه (ويشترط) لحل ما يصيده ذو الناب أو ذو المخلب (ان يجرح الصيد) اذا قتله (فلو قتله) أى قتل الجارح الصيد (بصدم أو خنق لم يبح) لانه قتله بغير جرح أشبه ما لو قتله بحجر او بندق او ضرب شاة بعصا حتى ماتت وكل هذا وقيد الشرط (الثالث) لحل ما وجد من الصيد ميتا (قصد الفعل) وهو رمى السهم قاصدا للصيد او ينصب ما ينصبه من منجل او سكين قاصدا للصيد لان قتل الصيد أمر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد كالطهارة من الحدث (وهو ان يرسل الآلة لقصد الصيد) لان ارسال الجارح جعل بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه (فلو سمى وأرسلها) أى الآلة (لا لقصد الصيد) فقتل صيدا لم يحل (أو) أرسلها (لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل) ولو زجر الجارح ربه ما لم يزد الجارح فى طلب الصيد بزجره ويسمى عند زجره فيقتل صيدا فانه يحل على الاصح الشرط (الرابع) لحل ما وجد من الصيد ميتا (قول بسم الله عند ارسال الجارحة أو) عند (رمى سلاحه) ولو بغير عربية ممن يحسنها ولا يضر تقدم التسمية بالزمن اليسير كالعبادة وكذا تأخرا اذا كثر فى جارح اذا زجره فانزجر (ولا تسقط هنا) اى فى الصيد (سهوا) على الاصح لان فى الصيد نصوصا خاصة ولان الذبح يكثر فيكثر السهو فيه ويفرق بين الذبح والصيد بأن الذبح يقع فى محله فجاز ان يسامح فيه بخلاف الصيد (ومارمى من صيد فوقع فى ماء او تردى من علو او وطئ عليه شئ وكل) شئ (من ذلك) أى من الوقوع فى الماء والتردى من العلو والوطء عليه (يقتل مثله لم يحل) ولو مع ايجاد جرح وان وقع فى ماء ورأسه خارج الماء فباح أو كان من طير الماء أو كان التردى لا يقتل مثله ذلك الحيوان (ومثله) أى مثل ما ذكر فى عدم الحل (لو رماه بمعدد فيه سم) اذا احتمل ان السم أعان على قتله صرح به فى الاقناع والمنتهى وذلك لانه اجتمع مبيح ومحرم فغلب المحرم كسهم مسلم ومجوسى (وان رماه) أى رمى انسان صيدا (بالهواء أو على شجرة أو) على (حائط فسقط ميتا حل) لان الموت انما كان باصابة الجارح له فلا يعتبر ما حصل بعد ذلك لان وقوعه الى الارض لابد منه فلو حرم به لادى الى ان لا يحل طير أبدا